

IV

해외 사례

- 독일의 연결 재무제표는 IFRS17에 따라 작성하나 개별 재무제표와 배당·세금 등의 기초가 되는 책임준비금은 상법에 근거하여 원가로 측정하고 이를 해약환급금의 기준으로 적용함(독일 상법 제315e조, 제325조, 제341e조)
 - 원가방식 책임준비금에서 상각되지 않은 신계약비를 차감하여 해약환급금을 산출함
 - 신계약비를 초기에 차감하는 Zillmer식 산출방식을 적용하며 신계약비 상각률은 전체보험료 합계의 2.5%를 초과할 수 없고, 상각률은 전체 계약기간 동안 유지됨
- 호주는 연결 재무제표뿐만 아니라 개별 재무제표에도 IFRS를 적용하고 감독회계와 일반회계가 일원화되어 있으며 지급여력 확보를 위해 최저해약환급금제도를 운영함(노건엽 외 2022)
 - 최저해약환급금은 상품 유형(투자형, 전통형, 연금형)에 따라 산출방법이 다르며 상품 유형 내에서도 계약 특성에 따른 계산 기초율 등이 규정되어 있음
 - 해약환급금은 사업비 중 초기부과비용(Front-end charge)과 해지 비용(Back-end charge)에 의한 영향이 중요하여 이러한 비용에 대해 감독규정에서 규제하고, 유지 비용(Ongoing charge)은 실제 비용을 초과하면 안 된다는 원칙을 제시하고 있음
- 대만은 2026년부터 IFRS17을 시행하고 있으며 계약자 보호를 위해 IFRS4 준비금과 IFRS17 준비금의 차이를 적립하는 보단가치차액준비금(保單價值差額準備金) 제도를 운영함(대만 보험업 각종준비금 적립방법 제33조 금융감독관리위원회령(2025. 4. 25.))
 - IFRS4 준비금인 순보험료식적립금(보험계약대출 제외)에서 IFRS17 잔여보장부채를 차감한 값에 30%(ICS 대량해지위험액의 개인 계약에 적용하는 위험계수)를 곱하여 산출함
 - 해약환급금이 아닌 순보험료식적립금에서 시가부채를 차감하고 적립비율도 30%로 낮아 우리나라의 해약환급금준비금 제도와의 차이가 있음
 - 실제 적립액은 명목세율 20%를 반영한 세후 금액을 자본 항목 내에 특별 적립금으로 적립하므로 원가부채와 시가부채 간 차이의 24%(=30%×(1-0.2))만 적립됨

○ 해외 사례를 국내 제도 개선에 참고할 경우 각 방식별로 장단점이 상이하므로 국내 제도 개선 시 시장 특성과 감독 환경을 고려하여 적용 방안을 검토할 수 있음

- 독일 사례는 일반회계와 감독회계의 분리 운영이 요구되어 제도적 복잡성이 증대되나 계약자 보호와 법인세 납부를 충실히 이행할 수 있음
 - 일반회계는 시가평가, 감독회계는 원가평가를 적용해야 하므로 제도의 복잡성이 증가하고 운영 비용에 대한 부담이 발생함
- 호주 사례는 최저해약환급금 산출을 위해 상품별 기초율 등 세분화된 기준을 별도로 마련해야 하는 부담이 있으나 사업비에 대한 규제가 가능함
- 대만 사례는 낮은 적립비율로 인해 단기적인 부담 완화 효과는 기대할 수 있으나 근본적인 문제를 해소하기에는 한계가 있음